



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד**

מס' תיק: 12/102/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין אלעד אזר

התובעת 1 וואן אוורסט אחזקות בע"מ, ח.פ. 6-408516-51

באמצעות ב"כ: עו"ד שרית חג'בי
העצמאות 87, אשדוד

נגד

הנתבע 1 כהן משה, ת.ז. 056443260
תמוז 14, אשדוד

פסק דין

השאלה הנדרשת להכרעתי בתביעה דנן היא האם התובעת מונתה כדין לשמש כ"מתחזק" של הבית המשותף מושא התביעה בהתאם להוראות סעיף 71(ב)(1) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין").

רקע עובדתי ותמצית ההליכים

1. התובעת היא חברה פרטית המספקת שירותי ניהול והחזקה לבתים משותפים, לרבות לבית המשותף ברח' תמוז 14 באשדוד הרושם כגוש 2435 חלקה 28 (להלן: "הבית המשותף") הכולל 60 דירות.
2. הנתבע הוא בעליה של דירה מס' 45 בבית המשותף.
3. התובעת הגישה כנגד הנתבע תביעה לתשלום דמי הניהול שבהם הוא חב כלפיה. במסגרת כתב התביעה המתוקן שהתובעת נתבקשה להגיש (כמפורט להלן), נדרש הנתבע לשלם דמי ניהול עבור 7 השנים שקדמו למועד הגשת התביעה המקורית, דהיינו עבור התקופה שמחודש יולי 2013 עד לחודש יולי 2020 בסכום כולל של 24,844 ₪. כן נדרש הנתבע לשלם את חלקו היחסי בגין תיקונים ושירותי החזקה נוספים שבצעה התובעת במהלך התקופה הרלבנטית בסכום כולל של 6,500 ₪.
4. התביעה הוגשה על יסוד הטענה כי התובעת התקשרה כדין בהסכם שנערך ונחתם ביום 17.7.2009 עם נציגות הבית המשותף למתן שירותי ניהול והחזקה לבית המשותף.
5. כבר במסגרת כתב ההגנה שהוגש בעקבות כתב התביעה המקורי טען הנתבע כי ההסכם עליו מסתמכת התובעת נחתם שלא כדין ובהעדר סמכות שכן לא נחתם ע"י הנציגות הנבחרת של הבית המשותף. עיקר טענתו של הנתבע, בשלב זה, היתה כי נוכח פסק דין שניתן ביום 31.12.09 במסגרת ת"א (אשקלון) 5597/08, ובו חויבה נציגות הבית המשותף לשלם לו סך של 14,000 ₪ וכן הוצאות בסך 1000 ₪ + מע"מ, עומדת לו טענת קיזוז כנגד החוב הנתבע מממנו ע"י התובעת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/102/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

6. בעקבות הדיון הראשון שהתקיים בפני ביום 11.2.20 קבעתי בהחלטתי כי על התובעת להתגבר על שני מכשולים: מכשול דיוני שעניינו בכך שהתביעה המקורית כוללת חיוב בדמי ניהול בתקופה שהתיישנה עובר למועד הגשתה (שכן הנתבע נדרש לשלם דמי ניהול משנת 2011); ומכשול מהותי היורד לשורש התביעה לאמור "האם בכלל מוסמכת התובעת להגיש בפני תביעה כנגד הנתבע וזאת נוכח טענת הנתבע כי אין לראות בתובעת 'מתחזק' שמונה כדין לפי סעיף 71 לחוק המקרקעין, זאת בטענה שלא ניתנה הסכמת הרוב הקבוע בחוק למסירת הניהול והאחזקה לידי מתחזק." על כן, הוריתי לתובעת להגיש כתב תביעה מתוקן.
7. התובעת הגישה כתב תביעה מתוקן, אך זה לא התמודד כראוי, כפי שצוין בהחלטתי מיום 17.3.21 עם שאלת מינויה של התובעת כדין כמתחזק. לפיכך הוגש כתב תביעה מתוקן בשנית. במסגרת כתב ההגנה המתוקן התרכזו התובע בטענתו כי הנציגות עמה נחתם הסכם הניהול לא נבחרה כדין ובכל מקרה לא הוסמכה כדין ע"י אסיפה של בעלי הדירות וברוב הדרוש להתקשר עם התובעת "כמתחזק". עם זאת הנתבע לא זנח טענתו כי עומדת לו גם טענת קיזוז אותה העלה קודם לכן. ויודגש: אין חולק כי הנתבע לא שילם לתובעת דמי ניהול לכל אורך תקופת פעילותה בבית המשותף וגם לא לאחר הגשת התביעה.
8. בעקבות הדיון השני שהתקיים לפני התיק נקבע להוכחות לאחר הגשת תצהירי עדות ראשית ונקבע כי ראיות הצדדים יעסקו אך ורק בשאלה האם נציגות הבית המשותף הוסמכה כדין על ידי בעלי הדירות וברוב הקבוע בחוק להתקשר עם התובעת כמתחזק.
9. עוד יש לציין כי בהחלטתי מיום 23.11.21 קבעתי כי טענת הקיזוז שהעלה הנתבע כטעת הגנה אינה יכולה לדון במסגרת התביעה דן שכן, לפי ההלכה הוותיקה והמושרכת, לבעל דירה לא עומדת זכות קיזוז כנגד חיוביו בתשלום דמי הועד או דמי הניהול השוטפים בהם הוא מחויב וכנגד חלקו היחסי בהוצאות הנוספות הדרושות לניהול ואחזקת הבית המשותף. טענה של בעל דירה כי הנציגות חבה לו כספים עליו לפרט ולטעון במסגרת תביעה שכנגד או תביעה נפרדת והנתבע לא עשה כן.
10. התובעת העידה מטעמה את שלום בן מוחה - מנהל בחברה התובעת ואת מוריס אריק - חבר נציגות הבית המשותף בתקופה הרלבנטית. הנתבע העיד מטעמו.
11. בתום סיום שמיעת העדויות הצעתי לצדדים לשקול הסדר פשרה לפיו התובעת תסכים לקבל על עצמה את החוב שנפסק לטובת הנתבע כנגד הנציגות ותערוך תחשיב חדש של חוב דמי הניהול בהם חויב הנתבע משנת 2010, לאחר קיזוז החוב הפסוק, וככל שצדדים יסכימו על גובה החוב לפי תחשיב זה יפרע אותו הנתבע ויחל לשלם כסדרם את דמי הניהול תוך ויתור על טענתו כי התובעת אינה מהווה "מתחזק". הצעה זו הועלתה על ידי בשל הקושי שהתגלה מצד התובעת להוכיח טענה כי מונתה כדין כמתחזק אך תוך התחשבות בכך שככל שתדחה התביעה שהגישה בפני תוכל להגיש בבית המשפט המוסמך תביעה כנגד הנתבע בעילה של עשיית עושר ולא במשפט שבמסגרתה הוא יוכל להעלות נגדה טענת קיזוז. ברם, על אף שהתובעת הסכימה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד**

מס' תיק: 12/102/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

להצעתי לא עלה בידי הצדדים להגיע להסכמה בדבר גובה החוב של הנתבע בקיזוז החוב הפסוק. לפיכך, הגישו הצדדים את סיכומי טענותיהם.

תמצית טענות התובעת

12. חברי הנציגות אשר חתמו על הסכם הניהול מול התובעת נבחרו בהליך תקין בהתאם להוראות החוק ואף התקיימה אסיפת דיירים בנושא ביום 5.6.2009, כפי שהעיד מר מוריס וכפי שמסר בתשובות לשאלון ששלח הנתבע. על פרוטוקול אסיפה זו חתומים רוב בעלי הדירות וכן חברי הנציגות. מוריס העיד כי באסיפה הקובעת נכחו 35 בעלי דירות וכי, בניגוד לסברת הנתבע, לא כלל בחישוב זה שוכרי דירות בני זוג שנכחו נספרו כבעל דירה אחד.
13. הנציגות שחתמה על ההסכם עם התובעת לא הוחלפה מאז ובמשך 12 שנה המשיכה וממשיכה בתפקידה לשביעות רצון כלל בעלי הדירות בבניין, הכולל 60 דירות, למעט הנתבע. הנתבע אישר בחקירתו כי התקיימו במהלך השנים אספות דיירים וכי מי שניהל אותן היה מוריס.
14. איש מבעלי הדירות אינו סבור כי התובעת אינה מתחזק ועובדה היא כי לא הובא אף בעל דירה כעד מטעם הנתבע.
15. גם בהסכם הניהול בין התובעת לנציגות מופיע במבוא להסכם סעיף הקובע כי הנציגות היא הנציגות הנבחרת של הבית המשותף וסעיף נוסף לפיו בעלי הדירות החליטו לשכור את שירותי החברה. ההסכם שנחתם בין הצדדים, לפיו תעניק התובעת שירותי החזקה וניהול לבית המשותף, הפך אותה למתחזק בהתאם לחוק.
16. אין חולק כי הנתבע לא שילם מעולם דמי ניהול וזאת גם לאחר שנשלחו אליו מכתבי התראה והחליט על דעת עצמו לבצע קיזוז מחוב שחבה לו הנציגות ולא התובעת.
17. מנהל התובעת, בן מוחה, הוזמן ע"י הנציגות לאסיפה המדוברת בה הציג את החברה והשירותים שהיא מעניקה ובעקבות הסכמת בעלי הדירות התקשר בחוזה עם הנציגות. בהתאם להסכם העניקה התובעת שירותי ניהול ותחזוקה שהתחדש מדי שנה עד ליום 31.12.21.
18. הנתבע, טען בעדותו כי סוכם בינו לבין מר מוחה כי יבטל את הליכי ההוצל"פ בהם נקט נגד הנציגות כנגד קיזוז החוב נגדה מול התובעת ובכך יש אישור לכך שהכיר בחוקיותה של הנציגות באותה עת וכן במעמדה של התובעת.

תמצית טענות הנתבע

19. התובעת כשלה להציג אסמכתא על כך שמונתה כדין כמתחזקת הן בכתב התביעה המקורי והן בכתבי התביעה המתוקנים.
20. לבית המשותף אין תקנון מוסכם המורה כי ניתן למנות מתחזק. בהעדר תקנון מוסכם שבו סעיף רלבנטי, אזי, בעת שבעלי הדירות מבקשים למנות מתחזק לפי סעיף 71(ב) לחוק



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/102/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המקרקעין עליהם להשיג את הרוב מינימלי הקבוע בסעיף זה ולרשום את ההחלטה שהתקבלה בספר ההחלטות של הבית המשותף כפי שמורה סעיף 71(א) לחוק.

21. מסמך הפרוטוקול עליו מבקשת התובעת להסתמך ושאותו הציגה כראיה, אשר לכאורה מתעד את האסיפה הכללית שכונסה ביום 5.6.09, הוא מזויף ונועד להטעות את המפקח הנכבד. מסמך זה נערך ע"י חברת "חפציבה" שבנתה את הבניין, בשנת 2005, כפי שעולה מחותמת הפקס שעליו והחקירה הנגדית, והוכן על ידה לצורך עדכון רשימת הרוכשים וזאת 4 שנים לפני קיום האסיפה הנטענת.

22. מנהל התובעת, בן מוחה, אישר בחקירתו כי לא ראה במו עיניו את הפרוטוקול בעת שחתם על הסכם הניהול עם הנציגות וסמך על דברי מוריס ולא הצליח למסור בעדותו דבר שיש בו כדי להוכיח כי מונתה כדין ולשפוך אור על האסיפה והליך ההצבעה, ככל שהתקיימו. בניגוד לנטען בסיכומי התובעת, בן מוחה לא העיד כי נכח באסיפה ביום 5.6.09 אלא באספות מאוחרות יותר שדנו בתחזוקת הבית המשותף

23. הפרוטוקול מכיל שמות של בני זוג שהם בעלי דירה מסוימת אך מופיעה חתימה של אדם אחד בלי שניתן לדעת מי הוא החותם. לא ניתן לדעת עבור מה נדרשה החתימה, מה הנושא שנדון באסיפה והמסמך נעדר כל אזכור למינוי התובעת כמתחזקת כגון שגם אם היה מדובר במסמך אותנטי אין הוא עונה על הגדרה של "פרוטוקול" ולא עלה בידי התובעת להציג מסמך רלבנטי אחר בטענה כי אלו נלקחו על ידי חבר הוועד פטוקו. טענת מוריס כי כל המסמכים נלקחו ע"י פטוקו עומדת בסתירה לכך שכן נמצא לכאורה בידי התובעת פרוטוקול של האסיפה מיום 5.6.09.

24. העד מוריס מסר שלוש גרסאות סותרות בנוגע לשאלה מי רשם את הפרוטוקול. כך גם לעניין מספר המשתתפים באסיפה ביום 5.6.09: בתשובה לשאלון השיב 25 או יותר ובחקירתו הנגדית השיב כ-36. כך או כך לא הושג הרוב המינימלי הקבוע בחוק, אשר בבית המשותף הנדון עומד על 40.

25. מוריס השיב בחקירתו כי האסיפה עסקה בבחירת הוועד וכלל לא עסקה בבחירת התובעת כ"מתחזק".

דיון והכרעה

26. כאמור, ביסוד עילת התביעה עומדת הטענה כי ההסכם שנכרת בין התובעת לנציגות הבית המשותף הנו הסכם המעניק לתובעת מעמד של "מתחזק" בהתאם להוראות סעיף 71(ב)(1) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969:

"בעלי הדירות רשאים לקבוע, בתקנון או בהחלטה שהתקבלה ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, כי הניהול וההחזקה התקינה של הרכוש המשותף, כולם או רובם, יתבצעו על ידי מי שבעלי הדירות יתקשרו עמו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/102/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

למטרה כאמור (בחוק זה – מתחזק).

הסמכות לדון לפני המפקח על רישום מקרקעין בתביעה שמגיש "מתחזק"

27. סעיף 72 לחוק המקרקעין מגדיר את מהות הסכסוכים אשר מצויים בגדר סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין:

(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו-59 עד 59ח, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה. לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך (הדגש אינו במקור – א.א.), ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות – גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

28. סעיף 73 לחוק המקרקעין קובע את מיהות הזכאים לתבוע בסכסוך המתברר לפני המפקח על רישום מקרקעין, לאמור:

"ואלה הזכאים להביא סכסוך להכרעתו של המפקח:

(1) כל בעל דירה או צד אחר לסכסוך כמוגדר בסעיף 72;

(2) נציגות הבית המשותף."

29. על מנת לברר האם סמכות הדיון מסורה למפקח על רישום מקרקעין, יש לבחון את זהותם של הצדדים לסכסוך, ואת מהות הסכסוך או עילת התביעה. המפקח על רישום מקרקעין מוסמך לדון בסכסוך המובא להכרעתו על ידי אחד הגורמים המנויים בסעיף 73 לחוק המקרקעין, שעניינו אחת העילות המפורטות בסעיף 72 לחוק האמור (ראו: עשא (י-ם) 58158-05-19 מוהדב ג' (נבו, 3.10.19)).

30. ואמנם, חברה או אדם שבעלי הדירות בבית המשותף הסמיכו את הנציגות להתקשר עמו בהסכם למתן שירותי החזקה וניהול, קרי "מתחזק", הוא אחד מהגורמים אשר רשאים להגיש תביעה לפני המפקח על רישום מקרקעין בהתאם לסעיפים 72(ג) ו-73 לחוק המקרקעין.

31. מהוראות החוק דלעיל נובע כי מתחזק רשאי להגיש תביעה לפני המפקח על רישום מקרקעין רק כנגד בעל דירה בבית המשותף וזאת רק בעילה של אי-תשלום שכרו של המתחזק וחלקו היחסי בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה וניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/102/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג (וראו סעיפים 58 ו-71 (ג) לחוק המקרקעין).

התובעת לא מונתה כדין "כמתחזק"

32. מהראיות שהונחו לפני קיים ספק של ממש אם בכלל התקיימה אסיפה של בעלי הדירות שבה הציגה נציגות הבית המשותף הצעה מסודרת למסור את הניהול וההחזקה של הבית המשותף לידי מי שהנציגות תתקשר עמו בהסכם, בין אם נמסרו פרטי התובעת עצמה ובין אם דובר בהצעה כללית למסור את הניהול וההחזקה לידי "מתחזק".

33. בלב המחלוקת שלפני עומד מסמך שצורף לתביעה המתוקנת ולתצהיר מטעם הנתבעת ונטען על ידה כי הוא פרוטוקול אסיפה שהתקיימה ביום 5.6.09 ובה אושרה התקשרות הנציגות עמה כמתחזק. יש לצין כי כבר בהחלטתי מיום 24.3.20 סברתי כי מסמך זה, עליו מבקשת התובעת להסתמך אינו "פרוטוקול שנערך כראוי ואשר ניתן ללמוד ממנו מהם הנושאים שעמדו על סדר יומה של האסיפה הכללית, אלו נושאים עלו להצבעת המשתתפים ומה היתה עמדת המשתתפים בכל נושא."

34. בצדק הצביע הנתבע על חותמת מכשיר הפקס המופיעה בתחתית הדף הנושאת את התאריך "13.2.2006". העד מוריס אף נשאל על ידי כיצד הוא מסביר את הדבר אך לא ניתנה על ידו כל תשובה. לא ניתן לקבוע כי המסמך נערך במהלך האסיפה הכללית שלטענת התובעת כונסה ביום 5.6.09 שכן הכותרת "אסיפת דירים של ה- 5/06/09" הוספה בכתב יד. בנוסף, המסמך עצמו הוא העתק מודפס של טבלה המורכבת מארבע עמודות: עמודה לחתימה (ללא כותרת); מס' דירה; שם הרוכש; מועד אכלוס. ככל שאמנם מדובר בפרוטוקול של אסיפה כללית שערכה נציגות הבית המשותף, הרי שצורתו של מסמך זה שונה מאד מהצורה של פרוטוקולים אחרים שהגישה התובעת כראיות, כגון הפרוטוקול מיום 27.5.11 והפרוטוקול מיום 16.1.15. פרוטוקולים אלה הם בפורמט המוכר והמקובל לתיעוד אסיפה כללית ואינם דומים כלל ל"פרוטוקול" עליו מבקשת התובעת להסתמך. יתרה מזו, עד התביעה מוריס, אישר בחקירתו הנגדית, במענה לשתי שאלות נפרדות, כי אין בידו את פרוטוקול האסיפה שהתקיימה (ראו עמ' 6 ש' 28-30, עמ' 6 ש' 31 – עמ' 7 ש' 1-2) כן אישר כי לא הוא שערך את המסמך שהוגש כפרוטוקול (עמ' 10 ש' 11, 20).

35. אני סבור כי טענת הנתבע ולפיה המסמך שהוצג כפרוטוקול אינו אלא רשימת עדכון של רשימת רוכשים שהוכנה ע"י חברת חפציבה ארבע שנים קודם למועד האסיפה, סבירה הרבה יותר מהטענה כי המסמך מהווה תיעוד של האסיפה מיום 5.6.09, או כל אסיפה אחרת.

36. אף אם הייתי מקבל את הטענה כי מדובר בפרוטוקול אותנטי שנערך במהלך או בסיום אסיפה כללית שנערכה ביום 5.6.09, אני סבור כי אין הוא נותן מענה ראוי בשום פנים לדרישות הדקדקניות בהן נדרש לעמוד תיעוד של אסיפה בה הוחלט להעביר את הניהול והאחזקה של



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/102/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הבית המשותף לידי מתחזק: אין לפני העתק או תיעוד של ההודעה שהיה על הנציגות לפרסם בלוח המודעות המכריזה על כינוס אסיפה כללית שעל סדר יומה מתן הסמכה לנציגות להתקשר בהסכם ניהול ואחזקה עם התובעת, או לכל הפחות מתן הסכמה עקרונית להסמך הנציגות להתקשר עם חברת ניהול ואחזקה; הפרוטוקול עצמו אינו מפרט את הנושאים שנדונו באסיפה; הפרוטוקול אינו מפרט כיצד נחלקו דעות הנוכחים באסיפה בנוגע לנושא כזה או אחר וכלל לא ניתן להסיק איזו הסכמה משקפות החתימות שמופיעות במסמך.

37. כמו כן, התובעת לא השכילה להביא ראיה אחרת שתשמש כראיה תומכת או משלימה לפרוטוקול שהגיש. בראש בראשונה מצופה היה שיוגש העתק מספר ההחלטות שאמור להיות מוחזק ומנוהל ע"י הנציגות ובו צריכה היתה להרשם ההחלטה בדבר כניסת התובעת כמתחזק לבית המשותף - החלטה שהיא מהחשובות והמשמעותיות שניתן לקבל בניהול הבית המשותף. יוער כי בהעדר תקנון מוסכם והעדר רישום החלטה כאמור בספר ההחלטות אין ההחלטה מחייבת בעל דירה שרכש אותה לאחר מכן.

38. לבסוף, חבר הנציגות מוריס אכן מסר מספר גרסאות שונות לשאלה הבסיסית (ראו תצהיר תשובה לשאלון, תצהיר עדות ראשית ותשובותיו בעמ' 11 לפרוטוקול) – כמה מבעלי הדירות השתתפו באותה אסיפה גורלית? אך גם המספר הגבוה מבניהן, קרי 36, לא מגיע לרף המינימלי שנקבע בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין. נדרש כי תנתן הסכמה פוזיטיבית של בעלי דירות אשר מחזיקים בלפחות 2/3 מהרכוש המשותף. בבית המשותף דן נדרשה אם כן הסכמה של 40 בעלי דירות למינוי התובעת כמתחזק אך זו לא הושגה. כמו כן, בחקירתו הנגדית השיב מוריס כי חלק מהחתימות הן של בעלי דירות שלא נכחו באסיפה ושאותם החתים בדירתם.

39. התובעת אינה יכולה להתלות במחסור בראיות בכך שאחד מחברי הנציגות עובר לחתימה על ההסכם עמה, ז'או מרי פטוקו, עזב את ישראל ולפי הנטען נטל עמו חלק מהמסמכים הרלבנטיים. אין לתובעת אלא להלין על עצמה בלבד על כך שלא השכילה לקבל לידיה, ולו בדיעבד, את האסמכתאות שיש בהן להוכיח טענתה כי מונתה כדין כמתחזק, לרבות פרוטוקולים של אספות כלליות, או אף אשרור במהלך השנים בהן הוארך תוקף הסכם הניהול וההחזקה מכוחו פעלה בבית המשותף, ברוב הדרוש של מינויה כמתחזק. להתנהלות זו מצטרפת העובדה כי בחרה מטעמים שלא הובהרו לפני, שלא להגיש תביעה נגד הנתבע במשך 10 שנות פעילותה הראשונות בבית המשותף וזאת חרף סירובה להכיר בטענת הקיזוז של הנתבע בשלב כלשהו. בכך יצרה במו ידיה קושי ראיתי להוכיח את מעמדה כמתחזק.

40. אמנם, אין חולק כי בתקופה הרלבנטית לתביעה התובעת סיפקה שירותי ניהול והחזקה לבית המשותף בו מתגורר הנתבע אך אין הדבר הופך אותה בדיעבד למי שמונתה כדין לשמש כמתחזק. אכן לדידם של יתר בעלי הדירות דומה כי אין מחלוקת כי התובעת היא מתחזק ומי מהם ששילם במשך שנים לתובעת דמי ניהול ודאי מושתק כיום מלבוא ולטעון כי אין הוא מכיר בה כמתחזק.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/102/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

41. העובדה כי הנתבע טוען כי בראשית שנת 2010 קיים שיחה עם מנהל התובעת בה הוסכם כי החוב הפסוק נגד הנציגות יקוזז כנגד דמי הניהול בהם יחויב, אינה יכולה להועיל לתובעת מקום בו העד מטעמה לא אישר קיומה של שיחה כזו וכאשר בכל התקופה ולכל אורך ההליך טענה כי אין כל הסכמה בין הצדדים לבצע קיזוז בין חוב הנציגות לדמי הניהול. לו היתה מודיעה התובעת לנתבע כי היא מכירה בזכות הקיזוז שלו נגדה והצדדים היו חלוקים רק בשאלה כיצד לבצע קיזוז זה הרי שברור כי הנתבע לא יכול היה להעלות טענתו כי אינו מכיר בתובעת כמתחזק. דווקא העובדה כי הנתבע מעולם לא שילם דמי ניהול לתובעת מונעת ממנה לטעון כי טרם הגשת התביעה הכיר למעשה במעמדה כמתחזק של הבית המשותף. לא הוגשה לפני כל ראייה ממנה ניתן להסיק כי בכל 12 שנות פעילותה בבית המשותף עשה התובע פעולה או העלה טענה המהווים הכרה במעמדה כמתחזק.

42. אשר לכך שנחתם הסכם ניהול ותחזוקה עם הנציגות הנבחרת, הרי אין בו כשלעצמו כדי להקנות לתובעת מעמד של "מתחזק". ראו לעניין זה תא"מ 50671-08-10 **אבי גילברט זיו נ' אקספרס אחזקה וניהול מבנים שי את שרון בע"מ** (פורסם בנבו ביום 21.3.12). כן ראו ת"א 3364/05 **מטאטא הזהב נ' שיש אלונים ואח'** (פורסם בנבו ביום 18.3.2007) בו נקבע על ידי כב' השופטת מיכל נד"ב כדלקמן:

"לכאורה עניין הנשיאה בהוצאות ההחזקה של הרכוש המשותף נתון אכן לשיפוטו של המפקח (סעי' 58 לחוק). ואולם בענייננו נראה לי, שנושא דמי הניהול והאחזקה נשוא הסכסוך בין הצדדים, אינו נופל בגדר סמכויות המפקח, משום שמקורו במחלוקת החוזית שבין הצדדים. נראה לכאורה שהחיוב הכספי יגזר מהכרעה במחלוקת זו, שאין מקומה אצל המפקח."

דברים אלו יפים גם לענייננו.

43. לאור כל האמור לעיל אני קובע כי התובעת לא הוכיחה כי מונתה כדין לשמש כמתחזק של הבית המשותף בו מתגורר הנתבע. משכך התובעת אינה נכנסת בגדרו של סעיף 73 לחוק המקרקעין ועל כן המפקח על רישום מקרקעין נעדר סמכות עניינית לדון בבקשה.

44. התביעה נדחת במלואה מחוסר סמכות עניינית לדון בה.

45. אשר להוצאות המשפט: ככלל, נפסקות לבעל דין שזכה בהליך משפטי או שהתביעה כנגדו נדחתה, הוצאות "סבירות והוגנות" (ראו סעיף 152 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018, להלן "התקנות") במסגרת עקרון זה, קובעת תקנה 153(ג) כי על בית המשפט לבחון מספר שיקולים לרבות: שווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש (ראו ת"א 1070-02-09, משה נ' מושב שיתופי שבי ציון אגודה חקלאית) (פורסם בנבו, 28.6.2010).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/102/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

46. התובעת הועמדה על הקושי הניצב בפניה להוכיח טענתה כי מונתה כדין זאת במיוחד לאחר הגשת התביעה המתוקנת וגם בתום שמיעת העדויות אך בחרה לנהל את ההליך עד תום, לרבות הגשת תצהירי עדות ראשית חקירת עדים והגשת סיכומים. הנתבע אמנם לא שכר שירותי עו"ד שייצגו, אך אין חולק כי הוא עצמו עו"ד וההליך נוהל על ידו כנתבע וכעורך דין שמייצג את עצמו. בנסיבות אלו התובעת תשא בהוצאות הנתבע בסך של 5,000 ₪ אשר ישולמו תוך 30 יום ממועד המצאת פסק דין זה.

ניתן ביום 8 מרץ 2022, ה' אדר ב' תשפ"ב, בהעדר.

אלעד אזר
מפקח על רישום מקרקעין